Autorización para viajar, menores, ISRAEL, fiestas religiosas, libertad de cultos, interés superior del niño

SUMARIO DE FALLO
29 de Diciembre de 2023
Id SAIJ: SUC0411325

TEXTO

La libertad de culto constituye un derecho fundamental de la persona, que se encuentra garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Por ello, los jueces deben permanecer ajenos y prescindir de toda valoración religiosa, y al resolver los conflictos que involucren a menores de edad y un factor religioso, debe hacerse bajo la directiva del interés superior del niño, con las limitaciones que imponen la necesidad de proteger la seguridad física y espiritual del menor, el orden público, la moral y los derechos de terceros. En consecuencia la autorización para que la menor pueda viajar al Estado de Israel, junto con su tutor y su familia, para celebrar su Bat Mitzvah no puede objetarse, porque implica el ejercicio de un derecho constitucional y convencional.

Fuente del sumario: SAIJ

FALLOS A LOS QUE APLICA

C., R. S. s/ tutela
SENTENCIA.CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. , 29/12/2023.

[ir arriba]

HERRAMIENTAS
Descargar Documento
Enviar por email
Cita SAIJ

CONTENIDOS DE INTERES

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general

Código Penal.
Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general

Código de Minería.
Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general

Código Aeronáutico.
Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general